

19 ธ.ค. 2566

(ต. ๒๒.๑)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๘๖/๒๕๖๒

คดีหมายเลขแดงที่ จ. ๑๐๑๐/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { บริษัท ไทยวินิเทค (๒๐๐๒) จำกัด ผู้ฟ้องคดี
กรรมชลประทาน ที่ ๑
อธิบดีกรมชลประทาน ที่ ๒
สำนักงานชลประทานที่ ๓ ที่ ๓
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓ ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

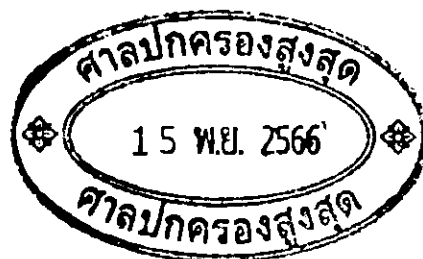
ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๗๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๑๐๖/๒๕๖๒

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานระบบปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และยื่นเอกสาร



/ประกวดราคา...

ประกวดราคาซื้อพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งพัสดุตัวอย่างภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดวันส่งพัสดุตัวอย่างไว้ในเอกสารประกวดราคาแล้ว ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง ณ วันดังกล่าว มีเพียงผู้ฟ้องคดี และบริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ส่งมอบพัสดุตัวอย่างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่เจ้าหน้าที่ของบริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ได้นำเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบพัสดุตัวอย่างรายการที่ ๒๒ ของผู้ฟ้องคดีแล้วกล่าวอ้างว่า ผิดรูปแบบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศให้ บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ซึ่งเสนอราคา ๑๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลการประกวดราคาพร้อมระยะเวลายื่นอุทธรณ์คัดค้านผลการประกวดราคาดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๕๕,๒๕๕.๖๔ บาท ต่ำกว่าราคาของผู้ชนะการเสนอราคา จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์ผลการเสนอราคา ในการประกวดราคาดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชี้แจงข้อเท็จจริงผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ก่อนที่จะมีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เผยแพร่ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ (ครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการที่ ๔.๑ รายการพัสดุและจำนวนพัสดุที่จะจัดซื้อ (ที่ถูกต้อง คือ ข้อ ๔.๕.๑ รายการวัสดุและจำนวนวัสดุที่จะขอให้ส่งตัวอย่าง) ลำดับที่ ๒ (รายการที่ ๑๗) ท่อส้นหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และแป้นเกลียว ตาม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ และลำดับที่ ๖ (รายการที่ ๒๒) ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ตาม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า พัสดูลรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ไม่มีการระบุคุณลักษณะเฉพาะอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน จึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดค้านร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อฉบับดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เผยแพร่ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ (ครั้งที่ ๒) แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการ รายการที่ ๑๗ เป็นท่อส้นหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง



/สลักเกลียว...

สลักเกลียว และแป้นเกลียว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ และรายการที่ ๒๒ เป็นปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า รายละเอียดของวัสดุทั้งสองรายการดังกล่าว ไม่มีการระบุคุณลักษณะเฉพาะไว้ในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวในการผลิต และอาจทำให้เกิดความสูญเสียกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดค้านร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ฉบับดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชี้แจงการกำหนดรายละเอียด ตามร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ (ครั้งที่ ๒) ดังกล่าว และขอให้ผู้ฟ้องคดีเสนอข้อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เสนอข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ในส่วนของรายการที่ ๑๗ เป็นท่อสั้นหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และแป้นเกลียว ขนาดและมิติของหัวต่อแหวนยางเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒ และรายการที่ ๒๒ เป็นท่อสั้นปลายบานหน้างาน และหน้าตาบอดเหล็ก PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ขนาดและมิติหัวต่อปลายบานชนิดตอด้วยน้ำยาเป็นไปตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๗-๒๕๓๒ และมีข้อเสนอเพิ่มเติมในส่วนของรายการที่ ๑๙ ถึงรายการที่ ๒๑ ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เผยแพร่ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ (ครั้งที่ ๓) โดยมีได้แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ตามข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดค้านร่าง ประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เผยแพร่ร่าง ประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ (ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ใหม่ เป็นท่อสั้นหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และแป้นเกลียว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ และปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ตามลำดับ โดยไม่มีข้อกำหนดให้อ้างอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ และมีได้แนบแบบพิมพ์เขียวหรือรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการฯ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี ได้ซื้อเอกสารประกวดราคาและได้ยื่นข้อเสนอตามเอกสารประกวดราคาและเสนอราคาเป็นเงิน จำนวน ๑๘,๗๕๙,๒๙๕.๖๔ บาท ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีส่งมอบ



/พัสดุตัวอย่าง...

พัสดุตัวอย่างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยในส่วนพัสดุตัวอย่าง รายการที่ ๒๒ ผู้ฟ้องคดีส่งแค็ตตาล็อกและพัสดุตัวอย่างเป็นรายการฝาครอบมือ CAP PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี กระทำผิดข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในเงื่อนไขตามประกาศประกวดราคา และเอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญ จึงไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า รายละเอียดพัสดुरายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด ไม่มีอยู่ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวในการผลิตได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด คุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวไว้โดยไม่ชัดเจน จึงขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการผลิตท่อน้ำ PVC ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ปรากฏคำว่า ปลีกหลุดปลายท่อน้ำ คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจึงต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไว้อย่างชัดเจนและต้องแนบแบบพิมพ์เขียว เพื่อให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่าน คุณสมบัติการยื่นเอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่ไม่ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นการตีความตามตัวอักษรโดยไม่ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของการทำงาน ที่แท้จริงว่า วัสดุดังกล่าวมีจุดประสงค์การใช้งานเพื่อหยุดน้ำ ซึ่งอุปกรณ์ฝาครอบมือที่ผู้ฟ้องคดี ส่งมอบนั้น มีคุณสมบัติสำหรับใช้เพื่อการหยุดน้ำได้เช่นเดียวกัน คำสั่งของคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาทราบโดยปริยายว่า ผู้ใดเสนอราคาเป็นจำนวนเท่าไร เนื่องจาก การยื่นข้อเสนอและเสนอราคานั้น ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย การประกวดราคาในครั้งนี้ ปรากฏเหตุ แห่งความไม่โปร่งใส ไม่สุจริต เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายอื่น คือ ไม่สามารถส่งข้อวิจารณ์ผ่าน E-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสาะหา E-mail address อื่น เพื่อส่งหนังสือคัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ทันระยะเวลาที่กำหนด แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือคัดค้านของผู้ฟ้องคดีแล้วมิได้ตอบชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เผยแพร่ ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาทั้งสามครั้งในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสามครั้ง แต่กลับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพียงร่างประกาศ TOR ประกวดราคา (ครั้งที่ ๓) ครั้งเดียว ดังนั้น หากเปิดดูเฉพาะเว็บไซต์ดังกล่าวจะคัดค้านได้เพียงแต่ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาลับที่เผยแพร่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต ก่อนถึงกำหนดวันส่งพัสดุตัวอย่างในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายการส่งพัสดุตัวอย่าง แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ไม่ต้องส่งพัสดุตัวอย่างในวันดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดียังคงส่งพัสดุตัวอย่างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามกำหนดดังกล่าว แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งพัสดุตัวอย่างภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ในการตรวจพัสดุตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบด้วย โดยชี้พัสดุตัวอย่างรายการที่ ๒๒ ของผู้ฟ้องคดี และให้ความเห็นว่าไม่ถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้นำเหตุดังกล่าวมาพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิค อันเป็นสาระสำคัญ ทั้งที่พัสดुरายการดังกล่าวมีจำนวนเพียงชิ้นเดียวและมีราคาไม่มาก อีกทั้งผู้ฟ้องคดีคัดค้านพัสดुरายการที่ ๒๒ มาโดยตลอด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ชนะการประกวดราคาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพในพัสดुरายการที่ ๑๙ ถึงรายการที่ ๒๑ ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑๘,๗๕๙,๒๕๕.๖๔ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาของผู้ชนะการประกวดราคา และได้แนบเอกสารประกอบ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค พัสดุตัวอย่าง พร้อมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขการประกวดราคา จึงสมควรได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจากการกระทำและคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แก่ คำดำเนินการต่างๆ ในการประกวดราคา เช่น ค่าหนังสือค่าประกัน ค่าใช้จ่ายพัสดุตัวอย่าง ค่าเดินทาง ค่าแรงงานพนักงาน และค่าวัตถุดิบเพื่อการผลิต เป็นเงิน ๙๓๗,๐๐๐ บาท อีกทั้งผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียโอกาสจากการไม่เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ทำให้ขาดกำไรขั้นพื้นฐานโดยคิดในอัตราร้อยละ ๑๐ ของการบริหารต้นทุนการผลิต การซื้อสินค้า ทดสอบ จัดส่ง เปรียบเทียบกับราคาที่ผู้ฟ้องคดีประมูลได้ เป็นเงิน ๑,๘๗๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒. เพิกถอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่พิจารณาผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำจำนวน ๓๓ รายการ ใหม่อีกครั้ง

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



/๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวและไต่สวนฉุกเฉิน ขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองระงับการทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอ

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำโครงการจัดหาพัสดุซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่ให้สามารถส่งน้ำได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากท่อเดิมมีปัญหารั่วซึมแตกร้าวดะกอนุดตัน (๒) บรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรม และ (๓) ลดปริมาณการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรเนื่องจากการรั่วซึมของท่อน้ำ โดยได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ สั่งการ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและการบริหารสัญญา ตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ข ๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวงเงินงบประมาณและราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๓๒,๕๑๒,๒๒๒.๔๗ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (TOR) ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขที่ EB สปช.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้สนใจเสนอแนะ วิจารณ์ หรือให้ความเห็นภายในระยะเวลาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดค้านรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารประกวดราคา รายการที่ ๑๗ คือ ท่อส้นหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ และรายการที่ ๒๒ คือ ปลั๊กอุดท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ เนื่องจากไม่เป็นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาเห็นว่า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการทั้งสองเป็นรายการที่ไม่มีอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ จริง จึงเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๔.๕.๑ รายการพัสดุและจำนวนพัสดุที่จะขอให้ส่งตัวอย่าง เฉพาะรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ จากตาม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ เป็นผลิตเป็นไปตาม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดค้านร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า ในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน



/มิได้ระบุ...

มิได้ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวในการผลิตได้ และอาจทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงคุณลักษณะเฉพาะพร้อมแบบพิมพ์เขียวของรายการดังกล่าวประกอบร่างประกาศ TOR คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๑๒/๑๒๗๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชี้แจงการเปลี่ยนข้อความในร่างประกาศ TOR ดังกล่าว เพื่อให้ได้พัสดุที่มีความเทียบเคียงหรือมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ กำหนดไว้ และระบุชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ และขอให้ผู้ฟ้องคดีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชี้แจงและเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรายการที่ ๑๗ เปลี่ยนเป็นท่อสั้นหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยางสลักเกลียว และแป้นเกลียว และรายการที่ ๒๒ เปลี่ยนเป็นท่อสั้นปลายบานหน้างานและหน้าตาบอดเหล็ก ขนาดและมิติของหัวต่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๗-๒๕๓๒ รวมถึงเสนอเพิ่มเติมในส่วนของรายการที่ ๑๙ ถึงรายการที่ ๒๑ ด้วย คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาพิจารณาแล้ว จึงเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยยืนยันรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ให้ผลิตเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเลขที่ TVT ๒๐๐๒-๑๗๐๖๒๐-๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดค้านรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ เช่นเดิม ต่อมา คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคา จึงเผยแพร่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยตัดข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ในส่วนที่กำหนดว่า ผลิตเป็นไปตาม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ออก ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ไม่ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์คัดค้านแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือฯ พณฯ กำธน สินธุวานนธ์ องค์กรมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖ (ที่ถูกต้อง คือ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์กรมชลประทาน ซึ่งมีกำหนดให้ส่งพัสดุตัวอย่างในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา



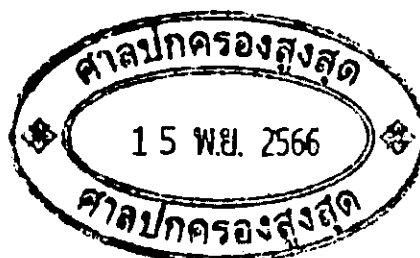
/ณ งานพัสดุ...

ณ งานพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อพ้นกำหนดวันเสนอราคาปรากฏว่า มีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอ และเสนอราคา จำนวน ๕ ราย ได้แก่ (๑) ผู้ฟ้องคดี (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ กรู๊ป (๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย (๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๖๐๗ คอนสตรัคชั่น และ (๕) บริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณา เอกสารหลักฐานคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาและเทคนิครวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง ๕ ราย ผ่านคุณสมบัติทางเอกสารและ หลักฐานต่างๆ ต่อมา มีผู้สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขตู้กลางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นจำนวน ๒ ครั้ง ข้อความเดียวกันว่า การส่งตัวอย่างต้องรอหนังสือสั่งให้ส่งหรือว่าส่งในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้วสายถูกตัดไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ทราบว่าผู้สอบถามดังกล่าวเป็นผู้ใด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับกำหนดการส่ง พัสดตัวอย่าง ซึ่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ให้เป็นไปตามเอกสารประกาศ ประกวดราคาที่เคยเผยแพร่ออกไป แต่เนื่องจากในเอกสารประกวดราคากำหนดส่งพัสดตัวอย่าง ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งผู้เสนอราคารวมทั้งผู้ฟ้องคดีว่า ให้ส่งพัสดตัวอย่างภายใน ๕ วันทำการ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่า กรณีดังกล่าวอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการดำเนินการประกาศเอกสารประกวดราคา ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมชลประทานจึงทำให้ไม่มีผู้เสนอราคารายใด นำตัวอย่างมาส่ง จึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้เสนอราคาทั้ง ๕ ราย ให้ส่ง พัสดตัวอย่างภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันรับหนังสือดังกล่าว แต่ปรากฏว่าในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้นำพัสดตัวอย่างมาส่งจำนวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีและบริษัท บางกอก ไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเริ่มการตรวจสอบ พัสดตัวอย่างของบริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด ก่อน เนื่องจากนำมาวางไว้ก่อน การตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปโดยเปิดเผย มีเจ้าหน้าที่ของผู้เสนอราคาทั้งสองราย และเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ตรวจสอบหลายคนร่วมอยู่ด้วย การตรวจสอบความถูกต้องของพัสดตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ จึงใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา โดยไม่มีผู้ใด สามารถชี้แนะหรือชี้มูลผิดถูกให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ การตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการภายนอกอาคาร ซึ่งกระทำต่อหน้าผู้เสนอราคาหรือผู้แทนผู้เสนอราคาทั้งสองราย โดยเปิดเผยด้วยความโปร่งใส ไม่ได้กีดกันหรือให้ความสำคัญแก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษและไม่มีการเชิญชวนหรือ ชัดขวางอย่างใดทั้งสิ้น กรณีที่ผู้แทนบริษัทผู้ชนะการประกวดราคาได้ชี้แนะพัสดุรายการที่ ๒๒ ตามคำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีก็มิได้มีผลต่อคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แต่อย่างใด หากแต่เป็นฝ่ายผู้ฟ้องคดีที่ส่งเค็ตตาล็อกและพัสดตัวอย่างไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบแจ้งราคา และรายละเอียดของผู้ฟ้องคดีเอง และเป็นพัสดุที่ไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสาร



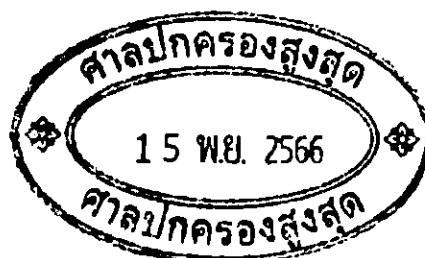
/ประกวดราคา...

ประกวดราคาอย่างชัดเจน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาและเทคนิค พร้อมตรวจสอบรายละเอียดตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค็ตตาล็อกและตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศและเอกสารประกวดราคา ข้อ ๔.๕ รายการพัสดุตัวอย่าง ลำดับที่ ๙ ปลีกอุตุปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รายการที่ ๒๒ ตามเอกสารประกวดราคา จำนวน ๑ ตัว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอในใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดुरายการที่ ๒๒ เป็นปลีกอุตุปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว แต่กลับส่งแค็ตตาล็อกและพัสดุตัวอย่างเป็น ฝาครอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ซึ่งผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารทางเทคนิค จึงไม่พิจารณาราคา ส่วนบริษัท บางกอกโพลีโพลี จำกัด ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค็ตตาล็อกและตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อและส่งพัสดุตัวอย่างภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาเพื่อใช้ในการตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาข้อ ๔.๕ ทุกประการ สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ กรู๊ป และห้างหุ้นส่วนจำกัด ๖๐๗ คอนสตรัคชั่น ต่างยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค็ตตาล็อกและตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ เนื่องจากไม่ได้ส่งพัสดุตัวอย่างภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ซึ่งเป็นสาระสำคัญ จึงไม่พิจารณาราคา หลังจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เสนอราคาอย่างละเอียดและตรวจสอบพัสดุตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเสนอราคาทางด้านเทคนิคในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่เพียงการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา เอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิคที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง แค็ตตาล็อกและพัสดุตัวอย่าง รวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ไม่มีอำนาจพิจารณาราคา เนื่องจากไม่สามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคาออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงไม่สามารถทราบราคาของผู้เสนอราคาว่า รายใดเสนอราคาต่ำสุดหรือสูงสุดได้ ส่วนใบแจ้งราคาพัสดุเป็นเพียงราคาที่เสนอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของราคาพัสดุของผู้เสนอราคาว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ โดยส่วนราชการจะถือราคาตามที่ยื่นเสนอราคาเสนอในใบเสนอราคา



/เป็นหลัก...

เป็นหลัก เมื่อปรากฏว่า บริษัท บางกอกโพลีโพลี จำกัด ผู้เสนอราคารายที่ ๔ เป็นผู้เสนอราคา ถูกต้องและต่ำสุด เป็นจำนวนราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดเวลา ส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จึงเสนออนุมัติรับราคา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติรับราคาตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ข ๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคา พร้อมระบุ เงื่อนไขการอุทธรณ์คัดค้านผลการพิจารณาดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาทราบทุกราย ต่อมา วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดี ที่ TVT ๒๐๐๒-๑๗๐๘๑๖-๐๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คัดค้านการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาโดยแนบเอกสารประกอบข้อเสนอด้านเทคนิคพัสดุตัวอย่าง และรายละเอียดคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขการประกวดราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๕๙,๒๕๕.๖๔ บาท ต่ำกว่าราคาของผู้ชนะการเสนอราคา และผู้ฟ้องคดียื่นคำร้อง ต่อศาลปกครองกลาง ในนัดไต่สวน คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (specification) ในใบแจ้งราคาพัสดุ รายการที่ ๑๗ ถึงรายการที่ ๒๒ มีรูปแบบรายการกำหนดที่ไม่ชัดเจนและกำหนดวันส่งมอบ พัสดุตัวอย่างไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาและทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแบบรูปรายการละเอียดในรายการที่ ๑๗ ถึงรายการที่ ๒๒ โดยมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสาร ประกวดราคา ทบทวนและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของวัสดุอุปกรณ์ ประกอบท่อ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชี้แจงว่า สำหรับพัสดุที่ไม่มีแบบรูปรายการกำหนดที่ชัดเจนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการใช้งานและคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการรับแรงดัน ขนาดความต้องการในการส่งหรือปิดกั้นการไหลของน้ำ ส่วนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เสนอความเห็นว่าการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปของรายการที่ ๒๒ ไม่ชัดเจน เนื่องจากประกาศประกวดราคาไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมและไม่กำหนดแบบรูป ขนาด วัตถุประสงค์การใช้งาน และคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็น และการกำหนดวันส่งมอบตัวอย่าง ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงอาจทำให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เสนอราคาแต่ละราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงเสนอยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สขป.๓/ข.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า คณะกรรมการทั้งสองคณะได้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน



/การประกวดราคา...

การประกวดราคาดังกล่าวอาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปารายการละเอียดที่ไม่ชัดเจนและกำหนดวันส่งมอบไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อันทำให้ผู้เสนอราคาบางราย เช่น ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าใจอุปกรณ์ในบางรายการ จึงมีประกาศเลขที่ EB สปช.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อดำเนินกระบวนการจัดหาพัสดุใหม่ โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปารายการให้มีความละเอียดชัดเจน ไม่เกิดข้อโต้แย้งกันในภายหลัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการรวมถึงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เสนอราคาทุกราย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถพิจารณาผลการประกวดราคาใหม่แล้วตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายชนะการประกวดราคาได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบตัวอย่างในรายการที่ ๒๒ ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานระบบปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือฯพณฯ กำธน สินธุ์วานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามโครงการจัดหาพัสดุซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณและกำหนดราคากลางจำนวน ๓๒,๕๑๒,๒๒๒.๔๗ บาท เพื่อ (๑) เปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่ให้สามารถส่งน้ำได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากท่อเดิมมีปัญหารั่วซึมแตกร้าวตะกอนอุดตัน (๒) บรรเทาแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของราษฎรด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรม และ (๓) ลดปริมาณการสูญเสียน้ำค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรเนื่องจากการรั่วซึมของท่อน้ำ โดยก่อนมีประกาศประกวดราคา ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขที่ EB สปช.๓/ช.๕/๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๔ ครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจเสนอแนะ วิจารณ์ หรือให้ความเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ครั้งแรก เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เผยแพร่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ เผยแพร่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารประกวดราคาสำหรับพัสดुरายการที่ ๑๗ คือ วัสดุหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร



/ชั้นคุณภาพ...

ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ และรายการที่ ๒๒ ปลีกอุดท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ เนื่องจากเห็นว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายการทั้งสองดังกล่าวไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ทำให้ไม่สามารถอ้างอิง มาตรฐานดังกล่าวในการผลิตและอาจเกิดความสูญเสียกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ลงวันที่ ๑๓ และลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามลำดับ คัดค้านการกำหนดรายละเอียด กำหนดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารประกวดราคา สำหรับพัสดุทั้งสองรายการในแต่ละครั้งที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาครั้งแรก และที่ปรับปรุงครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ อีกทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงคุณลักษณะเฉพาะพร้อมแบบพิมพ์เขียวของรายการทั้งสอง ดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรายการที่ ๑๗ โดยเปลี่ยนเป็นท่อส้นหน้าจาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และแป้นเกลียว และรายการที่ ๒๒ เปลี่ยนเป็นท่อส้นปลายบานหน้าจาน และหน้าตาบอดเหล็ก ขนาดและมิติของหัวต่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาเป็นไปตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๗-๒๕๓๒ รวมถึงเสนอเพิ่มเติมในส่วนของรายการที่ ๑๙ ถึง รายการที่ ๒๑ ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคา ปรับปรุงเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๓ แก้ไขรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะสำหรับพัสดुरายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ โดยตัดถ้อยคำในส่วนที่ กำหนดว่า ผลิตเป็นไปตาม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ออก และเผยแพร่เป็นครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ ปรากฏว่าไม่มีผู้คัดค้าน ร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงออกประกาศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมชลประทาน กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ส่วนของการส่งพัสดุดังตัวอย่าง ดังนี้ ...ลำดับที่ ๕ ท่อส้นหน้าจาน PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และแป้นเกลียว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ (รายการที่ ๑๗)... ลำดับที่ ๙ ปลีกอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (รายการที่ ๒๒) กำหนดให้ส่งมอบในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ งานพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว และยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งเมื่อครบกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา มีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอ



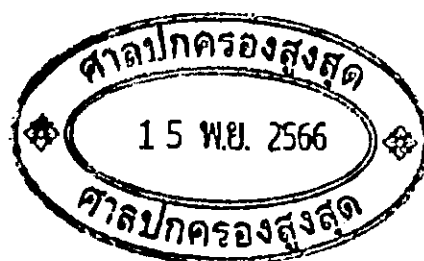
/และเสนอราคา...

และเสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติทางเอกสารและหลักฐานต่างๆ จำนวน ๕ ราย ได้แก่ (๑) ผู้ฟ้องคดี (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ กรู๊ป (๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย (๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๖๐๗ คอนสตรัคชั่น และ (๕) บริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด โดยผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอและกำหนดส่งมอบรายการตามเอกสารใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุ เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ภายใน ๓๐ วัน และเสนอราคาเป็นเงิน ๑๘,๗๕๙,๒๕๕.๖๔ บาท ส่วนบริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด ยื่นข้อเสนอและกำหนดส่งมอบรายการภายใน ๓๐ วัน และเสนอราคาเป็นเงิน ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อถึงกำหนดส่งพัสดุตัวอย่างตาม เอกสารประกวดราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้ส่งมอบพัสดุตัวอย่างเพียงจำนวน ๒ ราย คือ ผู้ฟ้องคดีและบริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาและเทคนิค พร้อมตรวจสอบ รายละเอียดตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค็ตตาล็อกและ ตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ทุกอย่างครบถ้วน โดยใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดुरายการที่ ๒๒ ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอเป็น ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว แต่กลับส่งแค็ตตาล็อกและพัสดุตัวอย่างเป็น ฝาครอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เห็นว่า ไม่ถูกต้องตามประกาศและเอกสารประกวดราคาข้อ ๔.๕ รายการพัสดุตัวอย่าง ลำดับที่ ๙ ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รายการที่ ๒๒ จำนวน ๑ ตัว ซึ่งผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสาร ทางเทคนิค คณะกรรมการจึงไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านคุณสมบัติเสนอราคาทางด้านเทคนิคเพียง ๑ ราย คือ บริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด ผู้เสนอราคารายที่ ๔ ซึ่งเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดเวลา ส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จึงประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเสนอราคา ทางด้านเทคนิคในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงเสนออนุมัติรับราคาของบริษัทดังกล่าวซึ่งเสนอราคาถูกต้องและต่ำสุด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคาตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ข ๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วน ตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนธ์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖



/สิงหาคม...

สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศให้บริษัท บางกอกไฮบูลย์ไฟฟ์ จำกัด ผู้เสนอราคารายที่ ๔ เป็นผู้ชนะ การประกวดราคา และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคา พร้อมระบุเงื่อนไขการอุทธรณ์คัดค้านผลการพิจารณาดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาราบทูกราย เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคัดค้านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เผยแพร่ครั้งสุดท้ายก่อนมีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้ยื่นข้อเสนอและราคาตามเอกสารประกวดราคาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบและเข้าใจว่า การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาดังกล่าวมีเงื่อนไข โดยเฉพาะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรายการพัสดุรายการได้กำหนดไว้เช่นไรบ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องส่งมอบพัสดุดังกล่าวที่มีลักษณะ ตรงตามที่กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ เอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคา ข้อ ๔.๑ รายการพัสดุและจำนวนพัสดุที่จะซื้อ ลำดับที่ ๒๒ กำหนดเป็น ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องส่งมอบแค็ตตาล็อกและพัสดุดังกล่าวของปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ตามร่างรายละเอียดดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแค็ตตาล็อกและพัสดุดังกล่าวรายการที่ ๒๒ เป็น ฝาครอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ซึ่งมีลักษณะภายนอกและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวไม่ตรงตามใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาที่กำหนดไว้ พาสุดตัวอย่างของผู้ฟ้องคดีที่ส่งมอบให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงไม่ถูกต้อง และเป็นการผิดเงื่อนไข อันเป็นสาระสำคัญ ประกอบกับการที่บริษัท บางกอกไฮบูลย์ไฟฟ์ จำกัด ยื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมแค็ตตาล็อกและตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อ การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารทางเทคนิค และไม่รับพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนประกาศที่พิพาท และเมื่อวินิจฉัยแล้วว่า ประกาศดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใด



/ที่ให้อ่านาจ...

ที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าธรรมเนียมแทนคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้

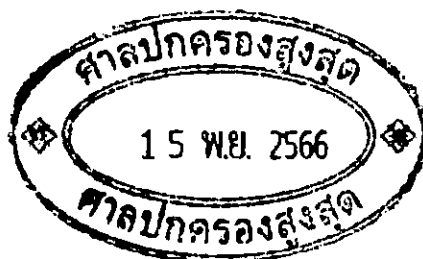
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดี ต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าการกระทำและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้ให้ศาลเห็นเหตุอันเป็นที่มาของการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนสืบเนื่องมาถึงการมีคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ รายการที่ ๒๒ ปลีกอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตลอดมาว่า ในวงการผลิตท่อ PVC และในมาตรฐาน มอก. ไม่เคยมีคำว่า ปลีกอุดปลายท่อส่งน้ำ มีแต่ ปลีกอุดเกลียวนอก ซึ่งมีขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว เมื่อไม่มีอยู่จริง คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจึงต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจนหรือแบบฉบับพิมพ์เขียว เพื่อให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อไม่มีอยู่จริง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถส่งพัสดุตามตัวอย่างที่กำหนดไว้ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งแค็ตตาล็อกและตัวอย่างเป็นรายการฝาครอบมือ CAP PVC ซึ่งมีอยู่จริงตามที่ปรากฏในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ข้อ ๓.๑.๑.๒ แบบ (๖) ฝาครอบแต่กลับไม่ได้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาทั้งที่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด การประกาศให้บริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยนำพัสดุที่ไม่มีอยู่จริงแต่กลับนำมาใช้เสมือนว่ามีอยู่จริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ชนะการประกวดราคา คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นจำต้องวินิจฉัยข้ออ้างอันเป็นหลักแหล่งข้อหาขึ้นด้วย นอกจากนั้น หลังจากที่มีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ โดยให้เหตุผลว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการละเอียดรายการที่ ๒๒ ไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีมาตรฐาน มอก. และไม่กำหนดแบบรูป ขนาด วัตถุประสงค์การใช้งานและคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็น ซึ่งล้วนเป็นประเด็นสำคัญที่ศาลต้องนำมาวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจาก TOR ครั้งที่ ๑ จะเห็นว่าการจัดซื้อไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยพัสดुरายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ไม่มีอยู่ใน มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ โดย มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ข้อต่อท่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ไม่มีการระบุคุณลักษณะเฉพาะของรายการทั้งสองไว้ในมาตรฐาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถอ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวในการผลิตได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับระบุคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ซึ่งไม่มีอยู่จริงโดยไม่ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดแจ้งไว้ นอกจากนั้นในรายการที่ ๑๙ ถึงรายการที่ ๒๑

/ก็ไม่ได้...



ก็ไม่ได้ระบุผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ด้วย การกระทำดังกล่าวจึงขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนร่างประกาศ TOR ฉบับที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้าน ก็เพราะเห็นว่าถึงแม้จะคัดค้านต่อไปอย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ก็ยังยืนยันที่จะระบายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดั้งเดิม การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิค รายการที่ ๒๒ ปลีกยอดท่อส่งน้ำ นั้น เป็นการตีความตามตัวอักษร โดยมีได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของการทำงานที่แท้จริงว่าเพื่อใช้ในการหยุดน้ำ ซึ่งฝาคือรอบมือของผู้ฟ้องคดีนั้นก็มีคุณสมบัติสำหรับใช้ในการหยุดน้ำได้เช่นเดียวกัน ผลการพิจารณาอุทธรณ์ระบุเหตุผลประการหนึ่งว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เสนอราคายใดเสนอราคาต่ำสุด จนกว่าคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิคของผู้ยื่นเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดทำประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าไปในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จึงจะสามารถทราบว่า ผู้เสนอราคายใดเสนอราคาต่ำสุด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ในการยื่นข้อเสนอราคานั้น ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ และกรอกข้อความให้ครบถ้วน ซึ่งบัญชีเอกสารในส่วนที่ ๒ นั้น ระบุว่าให้แนบใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุดังที่ปรากฏในสำเนาประกวดราคาฯ ข้อ ๓.๒ (๔.๑) ซึ่งทำให้ต้องมีการใส่ราคาต่อหน่วยและราคารวมไว้ในเอกสารดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงทราบโดยปริยายว่าผู้ใดเสนอราคาเป็นจำนวนเท่าไร มีการกระทำอยู่หลายประการที่แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส ไม่สุจริต เลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคายอื่น เช่น อีเมลล์แอดเดรสและหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งปรากฏอยู่ที่ TOR ไม่สามารถใช้งานเพื่อตอบข้อพิจารณาได้ ทำให้ไม่สามารถส่งข้อวิจารณ์ได้หรือส่งไม่ได้ภายในกำหนดระยะเวลา โดยในกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เสาะหาอีเมลล์แอดเดรสอื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถส่งหนังสือคัดค้านได้ภายในกำหนดระยะเวลา และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือคัดค้านจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ไม่ได้ตอบกลับหรือชี้แจง นอกจากนี้ โดยปกติในการเสนอราคาจะเสนอผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ส่วน TOR เพื่อการวิจารณ์นั้น ทั้งกรมบัญชีกลางและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถประกาศได้รวมถึงประกาศขายของด้วย แต่กลับพบข้อพิรุธว่าในการจัดทำร่าง TOR ครั้งที่ ๓ มีร่าง TOR ถึง ๓ ฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ โดยในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางระบุไว้เพียงร่าง TOR ฉบับเดียว แต่เว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุไว้ทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งถ้าหากเปิดดูเฉพาะของเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และคัดค้านก็จะคัดค้านได้เพียง TOR ฉบับเดียว ซึ่งอีก ๒ ฉบับ หากไม่ได้คัดค้านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็สามารถประกาศคุณลักษณะเฉพาะตามที่ไม่ได้คัดค้านได้ ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้



/การกระทำ...

การกระทำดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยถึงความไม่สุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ในวันที่ส่งตรวจตัวอย่างพัสดุ เจ้าหน้าที่ของผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการมาตรวจสอบตัวอย่างพัสดุของผู้เสนอราคารายอื่น แต่กลับนำเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปชี้ตัวอย่างพัสดुरายการที่ ๒๒ ของผู้ฟ้องคดีว่าไม่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ให้ความร่วมมือทั้งที่ตัวอย่างรายการที่ ๒๒ นั้น เป็นรายการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการร้องเรียนมาโดยตลอดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐาน และไม่มียุ่จริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่สามารถระบุคุณลักษณะเฉพาะได้ อย่างชัดเจน ประกอบกับพัสดुरายการนี้มีเพียงชิ้นเดียวและมีราคาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของงาน ทั้งโครงการ แต่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาในการประกวดราคารั้งนี้โดยอ้างว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ การยื่นเอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญ ดังที่ปรากฏตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ในเอกสารการเสนอราคา ได้มีการกำหนดวันส่งตัวอย่างพัสดุไว้แล้วเป็นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งก่อนวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อไปยังหน่วยงานพัสดุ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อนัดหมายในการส่งตัวอย่างพัสดุให้ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ต้องยื่น ตัวอย่างในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยังนำตัวอย่างดังกล่าวไปยื่นให้ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามกำหนด โดยในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ ถึงผู้ฟ้องคดีขอให้ส่งตัวอย่างพัสดุภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ และเนื่องจาก ในเอกสารการเสนอราคา ได้มีการกำหนดวันส่งตัวอย่างพัสดุไว้แล้วจึงไม่มีความจำเป็นใด ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องทำหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งขอให้ ส่งตัวอย่างพัสดุภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ อันจะทำให้เกิดความสับสนแก่ ผู้เสนอราคาหรือผู้พบเห็นหนังสือดังกล่าว ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีผู้นำตัวอย่างมาส่งมอบ เพียง ๒ ราย จากผู้เสนอราคา ๕ ราย และนำมาส่งเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน และไม่ทำให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้เสนอราคาก็ตาม แต่ก็ถือเป็นความบกพร่องหรืออาจเป็น ความตั้งใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการเสนอราคา หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายละเอียดที่ชัดเจนหรือ แบบแบบพิมพ์เขียวเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนแก่ผู้เสนอราคาทุกราย หรือไม่ทำให้เกิด ข้อสับสนในวันที่กำหนดวันส่งมอบตัวอย่างพัสดุ ทั้งๆ ที่มีกำหนดวันส่งมอบตัวอย่างชัดเจนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็คงไม่มีความจำเป็นหรือเหตุผลใดที่จะต้องเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่าอุปกรณ์รายการที่ ๒๒ เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบหาใช้อุปกรณ์หลัก อันจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวมของทั้งโครงการไม่ อีกทั้งไม่มีข้อระบุดังกล่าวอย่างชัดเจน ใน มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ จึงต้องกำหนดวัสดุชั้นคุณภาพและขนาดของท่อตามวัตถุประสงค์ การใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/นำมาเป็น...

นำมาเป็นข้อพิจารณาผลว่าผู้ฟ้องคดีผิดเงื่อนไขในการยื่นเอกสารหลักฐานทางเทคนิคอย่างชัดเจน อันเป็นสาระสำคัญทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ นอกจากนี้ แม้ว่าจะได้มีการยกเลิก ประกาศประกวดราคาแล้วก็ตาม แต่ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำและคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ได้เกิดขึ้นแล้วและผลนั้นยังคงมีอยู่

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

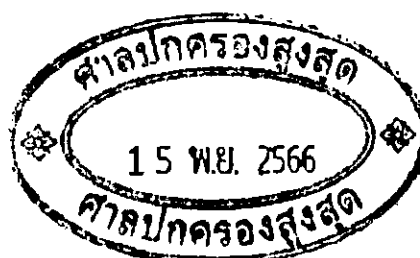
๒. เพิกถอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่พิจารณาผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ

จำนวน ๓๓ รายการ ใหม่อีกครั้ง

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่แก้อุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ในวงการผลิต ท่อน้ำ PVC และในมาตรฐาน มอก. ไม่เคยมีคำว่าปลั๊กอุดปลายท่อน้ำ มีแต่ปลั๊กอุดเกลียวนอก เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีอยู่จริง คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจึงต้องกำหนด คุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจนหรือแนบแบบพิมพ์เขียว เพื่อให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบถึง ลักษณะที่ต้องการอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อไม่มีอยู่จริง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถส่งพัสดุตามตัวอย่าง ที่กำหนดไว้ได้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า เพราะเหตุที่ปลั๊กอุดเป็นอุปกรณ์ธรรมดา ไม่มีความซับซ้อนเป็นอุปกรณ์สามัญในวงการท่อน้ำ การเรียกชื่อปลั๊กอุดก็เป็นที่น่าเข้าใจได้ทั่วไป แม้ไม่มีแบบพิมพ์เขียว ก็ไม่ทำให้ผู้เสนอราคาเข้าใจจากปลั๊กอุดเป็นฝาคกรอบท่อได้ ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ค้าขายที่อยู่ในวงการท่อน้ำมานานย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าปลั๊กอุดมีลักษณะเช่นใด แต่มีเจตนาส่งมอบฝาคกรอบท่อซึ่งมีชื่อเรียกและลักษณะที่แตกต่างกับปลั๊กอุดอย่างชัดเจน การที่ยกข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์อ้างว่า เพราะเหตุไม่แนบพิมพ์เขียว ผู้ฟ้องคดี จึงไม่สามารถส่งพัสดุตามตัวอย่างที่กำหนดไว้ได้ จึงเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ อันเป็นการต้องห้ามกฎหมาย จึงไม่ควรรับฟัง อนึ่ง ตามแค็ตตาล็อกของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นส่งแก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรากฏรายการปลั๊กอุดเพียงรายการเดียว คือ ปลั๊กอุดเกลียวนอก ไม่มีปลั๊กอุด ประเภทอื่นอีก จึงไม่มีเหตุให้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดความสับสนหรือเป็นอุปกรณ์นี้ไม่มีอยู่จริง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งยกเลิก การประกวดราคาว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า การยกเลิก การประกวดราคาดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการประกาศผู้ชนะ และเป็นขั้นตอนภายหลังจาก การตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านด้านคุณสมบัติและเทคนิคแล้ว แต่ในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้น



/เป็นกรณี...

เป็นกรณีการส่งมอบตัวอย่างพัสดุไม่ตรงตามเอกสารประกวดราคากำหนดไว้ จึงไม่ผ่านด้านคุณสมบัติและเทคนิค ส่วนกระบวนการออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคา นั้น ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่า การออกคำสั่งนั้นชอบแล้ว ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบก็เห็นควรอ้างหลักแห่งข้อหาให้ชัดเจนว่า การออกคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบเพราะเหตุผลใด

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพัสดुरายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ไม่มีอยู่ใน มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวในการผลิตได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับระบุคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวไว้ ซึ่งไม่มีอยู่จริงโดยไม่ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจนไว้ นอกจากนี้ ในรายการที่ ๑๙ ถึงรายการที่ ๒๑ ก็ไม่ได้ระบุผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ด้วย การกระทำดังกล่าวจึงขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า เนื่องจากพัสดุในรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ เป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีข้อระบุพัสดุอย่างชัดเจน แต่อุปกรณ์ทั้ง ๒ รายการ เป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อส่งน้ำและต้องรับแรงดันน้ำด้วย คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจึงได้อ้างอิงคุณสมบัติกำหนดอุปกรณ์เป็น มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ตามวัสดุท่อหลัก เพื่อให้ได้ชิ้นคุณภาพและมิติขนาดของท่อเช่นเดียวกับวัสดุท่อหลัก ส่วนการไม่ได้แนบแบบพิมพ์เขียว เนื่องจากว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใด และต้องการเพียงแค่อายุการใช้งานประกอบกับผู้ที่เข้ามาเสนอราคาย่อมต้องเป็นผู้ที่อยู่ในวงการท่อน้ำและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ย่อมเข้าใจและมีความสามารถในการผลิตได้โดยง่าย ดังนั้น คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์รายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ ดังกล่าว จึงไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างใด

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้านร่างประกาศ TOR ฉบับที่ ๔ เพราะเห็นว่าแม้จะคัดค้านอย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงยืนยันระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังเดิม นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำคัดค้านร่างประกาศ TOR ก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วนำออกเผยแพร่ใหม่ทุกครั้ง จะเห็นได้จากการมีการประกาศร่างใหม่ ๔ ครั้ง และทุกครั้งก็ได้แก้ไขรายการที่ถูกคัดค้านจนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่ไม่มีผู้คัดค้าน จึงได้ออกประกาศประกวดราคา ทั้งนี้การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ TOR จะปรับปรุงให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ใดผู้หนึ่งมิได้ เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาให้รอบด้าน ทั้งด้านการนำไปใช้งาน ด้านงบประมาณ ความชัดเจนของรายละเอียดรวมถึงหากแก้ไขตามผู้คัดค้านแล้ว จะทำให้ผู้อื่นเกิดความสับสนหรือไม่ด้วย ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้คัดค้านร่างประกาศ TOR ครั้งที่ ๔ และได้ดำเนินการประกวดราคาตลอดมาจนกระทั่งประกาศผลผู้ชนะ แล้วกลับมาฟ้องคดีว่าร่างประกาศ TOR มีความไม่ชัดเจน



/ซึ่งหากผู้ฟ้องคดี...

ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีคัดค้านร่างประกาศ TOR ครั้งที่ ๔ เจ้าหน้าที่ย่อมทราบว่า ผู้ฟ้องคดียังมีความไม่เข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์บางรายการ เจ้าหน้าที่ก็ย่อมไม่เพิกเฉยและพิจารณาแก้ไขในเวลานั้น ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการประกวดราคาตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงเป็นการคาดเดาของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารหลักฐานทางเทคนิคในรายการที่ ๒๒ ปลั๊กอุดท่อส่งน้ำ เป็นการตีความตามตัวอักษรโดยมิได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของการใช้งานที่แท้จริงว่าเพื่อใช้ในการหยุดน้ำ ซึ่งฝาคอบมือของผู้ฟ้องคดี มีคุณสมบัติสำหรับใช้เพื่อการหยุดน้ำได้เช่นเดียวกัน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นธรรมโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หากเจ้าหน้าที่ยินยอมให้ผู้เสนอราคาสามารถนำวัสดุใดๆ ที่สามารถใช้แทนวัสดุที่ส่วนราชการกำหนดไว้มาส่งมอบได้นั้น ย่อมเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และเกิดปัญหาในงานที่ดำเนินการได้และเจ้าหน้าที่อาจถูกร้องเรียนและถูกลงโทษได้ กรณีของปลั๊กอุดกับฝาคอบท่อนั้นไม่ได้ต่างกันแค่เพียงชื่อเท่านั้น แต่ลักษณะภายนอกก็แตกต่างกันชัดเจน เมื่อบุคคลทั่วไปได้เห็นอุปกรณ์ดังกล่าวย่อมแยกความแตกต่างได้ ดังนั้น ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาย่อมต้องพิจารณาตามเอกสารประกวดราคาที่กำหนดว่าเป็นรายการปลั๊กอุดเท่านั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งสองชุด เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถดำเนินการโดยไม่มีการชี้นำของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรว่าปลั๊กอุดกับฝาคอบท่อนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เสนอราคายรายใดเสนอราคาต่ำสุดจนกว่าคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิคของผู้ยื่นราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดทำประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าไปในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จึงจะสามารถทราบว่าผู้ใดเสนอราคาต่ำสุด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าในทางปฏิบัติขั้นตอนการยื่นข้อเสนอและราคา มีการกำหนดให้ยื่นเอกสารแยกเป็น ๒ ส่วน โดยบัญชีเอกสารในส่วนที่ ๒ ระบุให้แนบใบแจ้งราคาและรายการวัสดุ ทำให้ต้องมีการเสนอราคาต่อหน่วยและราคาไว้ในเอกสารดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงทราบโดยปริยายว่าผู้ใดเสนอราคาเป็นจำนวนเท่าไร นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า นับแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา



/กรมบัญชีกลาง...

กรมบัญชีกลางได้กำหนดว่า ใบเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะดาวน์โหลดได้หลังจากการตรวจสอบด้านคุณสมบัติและเทคนิคเสร็จแล้วเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาได้ส่งเอกสารเข้าระบบทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะยังไม่สามารถทราบหรือดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับราคาที่เสนอได้ จนกว่าคณะกรรมการจะกรอกข้อมูลการตรวจสอบเฉพาะด้านคุณสมบัติและเทคนิคในระบบจนเสร็จสิ้นทุกรายก่อนเท่านั้น ระบบจึงจะประมวลผลให้ทราบว่า ผู้ใดเป็นผู้ชนะด้วยราคาที่เสนอเท่าใด ส่วนใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึง มิใช่ใบเสนอราคาและสามารถกรอกข้อมูลแตกต่างกันได้ โดยระบบจะยึดราคาตามใบเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะกรอกข้อมูลราคาในใบแจ้งราคา มาเหมือนกับใบเสนอราคา แต่อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีเพียงด้านคุณสมบัติและเทคนิคเท่านั้น ไม่สามารถก้าวล่วงไปพิจารณาด้านราคาได้ ดังนั้น การทราบหรือไม่ทราบราคาที่เสนอก็จะไม่ส่งผลในการตัดสินผู้ชนะการประกวดราคา อนึ่ง ในขั้นตอนตามประเด็นนี้ทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและแบบฟอร์มเอกสารตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดทุกประการ รวมถึงเป็นแบบฟอร์มเอกสารและวิธีการอย่างเดียวกัน ในทุกส่วนราชการที่ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า อีเมลแอดเดรสและหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งปรากฏอยู่ใน TOR ไม่สามารถใช้งานเพื่อตอบข้อวิจารณ์ได้ ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลวิจารณ์ได้ หรือส่งไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยในกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เสาะหาอีเมลแอดเดรสของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถส่งหนังสือคัดค้านได้ภายในกำหนดระยะเวลา นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า ในร่างประกาศ TOR ของงานตามฟ้องที่ประกาศทุกครั้งได้กำหนดอีเมลแอดเดรสและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ได้แก่ meaw๕๓rid๑@hotmail.com และ ๐-๕๕๔๒-๘๐๑๗ ต่อ ๑๐๑-๑๓๒ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติทุกประการ และมีผู้ตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศต่างๆ รวมถึงอีเมลที่ผู้ฟ้องคดีส่งมาเพื่อคัดค้าน TOR ก็เป็นอีเมลดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รับและนำไปดำเนินการต่อ

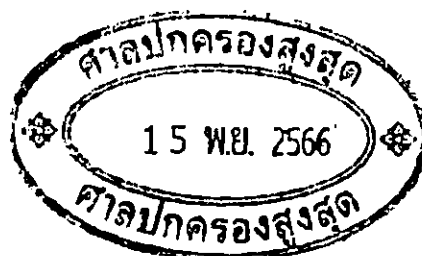
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือคัดค้านจากผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ได้ตอบกลับหรือชี้แจง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอยู่ต่างพื้นที่กันทั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุดรดิตถ์ โดยปกติหนังสือของทางราชการจะมีการดำเนินการหลายขั้นตอนและต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยในการปฏิบัติตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ใช้เวลาตอบหนังสือมากจนเกินสมควร กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านร่างประกาศ TOR ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขและตอบหนังสือให้ผู้ฟ้องคดี เจ้าหน้าที่ก็ได้รับหนังสืออีกฉบับในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งในขณะนั้นได้มีการแก้ไขรวมถึงเผยแพร่



/ร่างประกาศ...

ร่างประกาศ TOR ฉบับใหม่ ตามที่ผู้ฟ้องคดีส่งแล้ว และคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ได้มีความเห็นที่จะให้ผู้ฟ้องคดีเสนอความคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะตามที่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจึงเห็นสมควรให้มีหนังสือตอบชี้แจง รวมเป็นฉบับเดียว และได้เร่งจัดทำหนังสือตอบชี้แจงทันทีในวันถัดมา (วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) หรืออีกกรณีหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ผลการเสนอราคาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาใกล้ค่ำ ซึ่งเป็นเวลาออกราชการ เมื่อเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ซึ่งอยู่จังหวัดอุดรธานีได้ทำหนังสือรายงานมาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกำลังเดินทางมาส่งในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวจากเอกสารทางไปรษณีย์จากผู้ฟ้องคดีในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้น ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับคำฟ้อง คดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๐ โดยในการพิจารณาคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้แถลง ต่อศาลในเรื่องความล่าช้าของการตอบหนังสืออุทธรณ์ ซึ่งระยะเวลานับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบเรื่องจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้แถลงต่อศาล เป็นเวลาเพียง ๒ วันทำการ เท่านั้น ข้ออุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีนี้จึงฟังไม่ขึ้น

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า โดยปกติในการเสนอราคาจะเสนอผ่านเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง ส่วน TOR เพื่อการวิจารณ์ ทั้งกรมบัญชีกลางและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถ ประกาศได้ รวมถึงประกาศขายของด้วย แต่กลับพบข้อพิรุธว่าในการจัดทำร่าง TOR ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีร่าง TOR ถึง ๓ ฉบับ มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ โดยเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางระบุไว้ เพียงร่าง TOR ฉบับเดียว แต่เว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุไว้ทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งถ้าหากเปิดดู เฉพาะเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและคัดค้านกว่าจะคัดค้านได้เพียงฉบับเดียว อีก ๒ ฉบับ หากไม่ได้คัดค้านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็สามารถประกาศคุณลักษณะเฉพาะตามที่ไม่ได้คัดค้านไว้ได้ ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยถึงความไม่สุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ เห็นว่า สาเหตุที่ปรากฏร่างประกาศ TOR ครั้งที่ ๓ ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางถึง ๓ ฉบับ โดยมีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ แต่ในเว็บไซต์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเพียงฉบับเดียว เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกดเลือกหัวข้อในระบบผิดพลาด จากที่ต้องเลือก “การปรับปรุงแก้ไขจาก คำวิจารณ์” แต่กลับเลือกเป็น “การแก้ไขเอกสารแนบ” ทำให้มีการประกาศปรับปรุง ฉบับเดียวกันถึง ๓ ครั้ง ในวันเดียวกัน แต่เนื้อหารายละเอียดเหมือนกันทุกประการ ทั้งนี้ การแก้ไขสามารถทำได้แต่ต้องดำเนินการภายในวันดังกล่าวและจะถือการเปลี่ยนแปลงประกาศ ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ เมื่อพ้นวันที่ที่ลงประกาศแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้อีก ดังนั้น ประกาศในระบบเว็บไซต์กรมบัญชีกลางจึงมีผลใช้ได้คือฉบับท้ายสุด และเจ้าหน้าที่พัสดุ



/ได้ดาวน์โหลด...

ได้ดาวนิโหลดเอกสารที่ประกาศปรับปรุงฉบับล่าสุดในระบบเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง จึงมีผลใช้ได้ คือฉบับท้ายสุดและเป็นฉบับที่ถูกต้องมาประกาศในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำหรับประเด็น ที่ผู้ฟ้องคดีกังวลว่า หากมีการคัดค้านร่างประกาศ TOR เพียงฉบับเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ประกาศประกวดราคาฉบับอื่นๆ ต่อไปได้ เห็นว่า ตามปกติเจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับ คำคัดค้านเสมอมาดังจะเห็นว่าได้มีการปรับปรุงร่างประกาศ TOR ตามที่มีผู้วิจารณ์ถึง ๔ ครั้ง ดังนั้น หากได้รับทราบว่ามี การคัดค้านร่างประกาศ TOR คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ย่อมจะไม่ประกาศประกวดราคาต่อไปแน่นอนและต้องนำคำคัดค้านมาพิจารณาทบทวนเสมอ นอกจากนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐหากว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ผิดพลาดใดๆ ไปแล้วมีการตรวจพบภายหลัง หากเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ของประชาชน เจ้าหน้าที่ต้องย้อนไปแก้ไขก่อนดำเนินการต่อไปเสมอ

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ในวันที่ส่งตรวจตัวอย่างพัสดุ เจ้าหน้าที่ของผู้ชนะ การประกวดราคาซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบตัวอย่างวัสดุของผู้เสนอราคารายอื่น แต่กลับนำเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปชี้ตัวอย่างวัสดุรายการลำดับที่ ๒๒ ของผู้ฟ้องคดี ว่าไม่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ให้ความร่วมมือทั้งที่ตัวอย่างรายการที่ ๒๒ นั้น เป็นรายการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการร้องเรียนมาโดยตลอดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐานและ ไม่มีอยู่จริงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่สามารถระบุคุณลักษณะเฉพาะ ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับพัสดุรายการนี้มีเพียงชิ้นเดียวและมีราคาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ มูลค่าของงานทั้งโครงการแต่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณา โดยอ้างว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ การยื่นเอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การตรวจสอบตัวอย่างพัสดุที่ส่งมอบนั้น จำเป็นต้องดำเนินการภายนอกอาคาร เนื่องจากท่อน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดใหญ่มากและยากต่อการขนย้าย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวได้กระทำต่อหน้าผู้เสนอราคาหรือผู้แทนเสนอราคาทั้งหมดโดยเปิดเผย ไม่ได้กีดกันหรือให้ความสำคัญแก่ผู้เสนอราคารายใดเป็นพิเศษ ไม่มีการเชิญชวนหรือขัดขวาง อย่างใดทั้งสิ้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้กระทำไปด้วยความโปร่งใส การที่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าตัวแทนของบริษัทคู่แข่งมานำชี้พัสดุรายการที่ ๒๒ ก็มีได้มีผลต่อคำตัดสินของคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาแต่อย่างใด สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสินให้เป็นผู้ไม่ผ่านด้านคุณสมบัติ และเทคนิค เป็นเพราะตามเอกสารประกวดราคาได้กำหนดให้ส่งตัวอย่างของพัสดุรายการที่ ๒๒ เป็นปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ซึ่งในการส่งตัวอย่างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารระบุอุปกรณ์ คือ ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับส่งแค็ตตาล็อกและตัวอย่างเป็นฝาครอบมือ CAP PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕



/ขนาดเส้น...

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กรอกเอง ดังนั้น เมื่อพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงกับเอกสารของผู้เสนอราคาเอง อีกทั้งไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงเห็นว่า เป็นการผิดเงื่อนไขในการยื่นเอกสารหลักฐานทางเทคนิคอย่างชัดเจน ทำให้ตัดสินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า พัสดुरายการนี้มีเพียงชิ้นเดียวและมีราคาเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการแต่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งนี้ โดยอ้างว่า ไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารหลักฐานทางด้านเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญ ประเด็นนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบของประชาชน หากเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจอย่างยืดยาวจะทำให้การปฏิบัติงานไม่มีมาตรฐานและเกิดความไม่เป็นธรรมและย่อมเกิดปัญหาตามมา

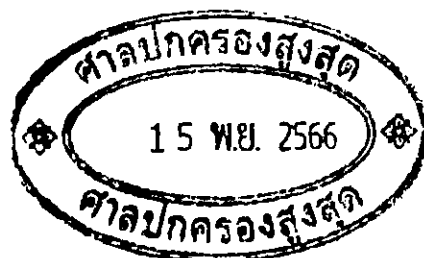
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ตามเอกสารเสนอราคาได้กำหนดวันส่งตัวอย่างพัสดุไว้เป็นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อนวันดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อไปยังหน่วยงานพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อนัดหมายในการส่งตัวอย่าง แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่ต้องยื่นตัวอย่างในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็นำตัวอย่างดังกล่าวไปยื่นให้ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามกำหนด โดยในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีขอให้ส่งตัวอย่างพัสดุภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้เสนอราคาหรือผู้พบเห็น ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีผู้นำตัวอย่างมาส่งมอบเพียง ๒ ราย จากผู้เสนอราคา ๕ ราย และนำมาส่งเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันและไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้เสนอราคาก็ตาม แต่ถือเป็นความบกพร่องหรืออาจเป็นความตั้งใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการเสนอราคา นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ประเด็นนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งคลาดเคลื่อนไปจากที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา แต่เพราะเหตุมีผู้นำตัวอย่างพัสดุมาส่งมอบเพียง ๒ ราย จากผู้เสนอราคา ๕ ราย และนำมาส่งเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน จึงไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้เสนอราคา ซึ่งหากความคลาดเคลื่อนนี้เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาเพียงรายใดรายหนึ่งเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบหรือเสียหายใดๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาหรือพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตั้งแต่ในช่วงดังกล่าวแล้ว สำหรับความผิดพลาดในการแจ้งวันที่เป็นเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ที่จัดพิมพ์หนังสือเป็นเจ้าหน้าที่เพิ่งปฏิบัติงานใหม่ จึงเข้าใจหลักการนับวันที่คลาดเคลื่อน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และให้หัวหน้างานได้ตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้อีก



/อุทธรณ์...

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่าอุปกรณ์รายการที่ ๒๒ เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบหาใช้อุปกรณ์หลักที่จะมีผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวมของทั้งโครงการไม่ อีกทั้งไม่มีข้อระบุวัสดุตั้งกล่าวอย่างชัดเจนใน มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ จึงต้องกำหนดวัสดุชั้นคุณภาพและขนาดของท่อตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาเป็นข้อพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีผิดเงื่อนไขในการยื่นเอกสารหลักฐานทางเทคนิคอย่างชัดเจนอันเป็นสาระสำคัญทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า แม้ว่าอุปกรณ์รายการที่ ๒๒ จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวม แต่การที่ผู้เสนอราคาส่งมอบตัวอย่างไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ย่อมเป็นประเด็นที่อาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ทุกรายการ เพราะหากตัดสินให้ผู้ส่งอุปกรณ์ผิดไปจากที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นผู้ชนะ ก็ย่อมไม่เป็นธรรมกับผู้ส่งมอบอุปกรณ์ถูกต้องตามที่เอกสารประกวดราคากำหนดไว้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประกวดราคาตามฟ้องตามระเบียบของทางราชการ และได้ใช้ความระมัดระวังในการออกคำสั่งต่างๆ แล้ว ดังนั้น ค่าเสียหายทั้งหมดรวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องมานั้น ทางราชการไม่สมควรต้องชดเชยให้ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดไว้ว่า ข้อ ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งตัวอย่างพัสดุรายการที่ ๒๒ ผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดอย่างชัดเจนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้อ ๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น



/มาเสนอราคา...

มาเสนอราคาแทน เป็นต้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้สมัครใจเข้าร่วมเสนอราคาดังกล่าว ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาทุกประการแล้ว ดังปรากฏตามข้อความในใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษัทว่าผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ EB สขป.๓/ข.๕/๒๕๖๐ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ย่อมมีอำนาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ฟ้องคดีรวมถึงเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และการยกเลิกการประกวดราคา เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และการตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงถือเป็นเด็ดขาด ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยได้เข้าร่วมแข่งขันเสนอราคากับทางราชการมาแล้วหลายครั้ง ต้องทราบถึงระเบียบกฎหมายรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ชนะ กลับมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยที่ยังเป็นเพียงขั้นตอนการประกวดราคาเท่านั้น ทางราชการจึงไม่สมควรต้องชดเชยให้ผู้ฟ้องคดี ปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการประกวดราคางานจัดซื้อท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นงานตามฟ้องจนได้ผู้ชนะรายใหม่ และได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีด้วย

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

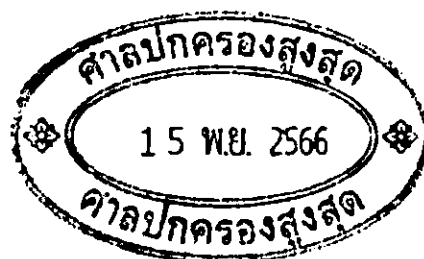
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำโครงการจัดหาพัสดุซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวงเงินงบประมาณและราคากลางเป็นเงินจำนวน ๓๒,๕๑๒,๒๒๒.๔๗ บาท โดยมอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ สั่งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา



/ตามคำสั่ง...

ตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ข ๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งก่อนการประกาศประกวดราคาตามโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อ พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (TOR) ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขที่ EB สปช.๓/ช.๕/๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๔ ครั้ง คือ เผยแพร่ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เผยแพร่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เผยแพร่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้สนใจ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือให้ความเห็นภายในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารประกวดราคา สำหรับพัสดุรายการที่ ๑๗ คือ ท่อสันหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ และรายการที่ ๒๒ ปลั๊กอุดท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ โดยเห็นว่าไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงมาตรฐานดังกล่าว ในการผลิตได้และอาจทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ลงวันที่ ๑๓ และลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คัดค้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารประกวดราคา สำหรับพัสดุทั้งสองรายการในแต่ละครั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาครั้งแรกและที่ปรับปรุงครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงคุณลักษณะเฉพาะพร้อมแบบพิมพ์เขียวของรายการทั้งสอง ดังกล่าว และเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรายการที่ ๑๗ โดยเปลี่ยนเป็น ท่อสันหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และแป้นเกลียว และรายการที่ ๒๒ เปลี่ยนเป็นท่อสันปลายบานหน้างาน และหน้าตาบอดเหล็ก ขนาดและมิติของหัวต่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๗-๒๕๓๒ รวมถึงเสนอเพิ่มเติมในส่วนของรายการที่ ๑๙ ถึงรายการที่ ๒๑ ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับพัสดุรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ โดยตัดในส่วนที่กำหนดว่า ผลิตเป็นไปตาม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ออก ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ ปรากฏว่าไม่มีผู้คัดค้านร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ ท่าน สันธรวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ EB สปช.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เผยแพร่ในเว็บไซต์



/กรมบัญชีกลาง...

กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมชลประทาน กำหนดให้ส่งพัสดุตัวอย่างในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ งานพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน ๕ ราย ได้แก่ (๑) ผู้ฟ้องคดี (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจเจริญ กรู๊ป (๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย (๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๖๐๗ คอนสตรัคชั่น และ (๕) บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด โดยผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอและกำหนดส่งมอบรายการตามเอกสารใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุ เลขที่ EB สขป.๓/ข.๕/๒๕๖๐ ภายใน ๓๐ วัน และเสนอราคาเป็นเงิน ๑๘,๗๕๙,๒๕๕.๖๔ บาท ส่วนบริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ยื่นข้อเสนอและกำหนดส่งมอบรายการภายใน ๓๐ วัน และเสนอราคาเป็นเงิน ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท และผู้เสนอราคาทั้งห้ารายผ่านคุณสมบัติทางเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อมา ก่อนส่งมอบพัสดุตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ ผู้ฟ้องคดีได้สอบถามหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับกำหนดการส่งพัสดุตัวอย่าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ให้เป็นไปตามเอกสารประกาศประกวดราคา ที่เผยแพร่ออกไป แต่เมื่อใกล้ถึงกำหนดวันส่งพัสดุตัวอย่าง ยังไม่มีผู้นำพัสดุตัวอย่างมาส่งมอบ แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่า ผู้เสนอราคา อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้เสนอราคาทั้ง ๕ ราย ให้ส่งพัสดุตัวอย่างภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันรับหนังสือดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้ส่งมอบพัสดุตัวอย่าง จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีและ บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ D๐๓๗/๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำส่งพัสดุตัวอย่างต่อประธานคณะกรรมการงานประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งพัสดुरายการที่ ๒๒ ผู้ฟ้องคดีระบุनाส่งเป็นลำดับที่ ๙ คือ ปลีกอดปลายท่อน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร แต่ส่งแค่ตาล็อกและพัสดุตัวอย่างตามรายการดังกล่าว เป็นฝาครอบมือ CAP PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ในการดำเนินการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเริ่มการตรวจสอบจากพัสดุตัวอย่าง ของบริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ซึ่งนำพัสดุตัวอย่างมาส่งก่อน โดยมีเจ้าหน้าที่ ของผู้เสนอราคาทั้งสองราย และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย ในระหว่างการตรวจสอบผู้แทนบริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด ผู้ชนะการประกวดราคานำชี้ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพัสดुरายการที่ ๒๒ ของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาและเทคนิค พร้อมตรวจสอบรายละเอียดตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมแค็ตตาล็อกและตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ทุกอย่างครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข



/ประกาศ...

ประกาศและเอกสารประกวดราคาข้อ ๔.๕ รายการพัสดุตัวอย่าง ลำดับที่ ๙ ปลีกอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รายการที่ ๒๒ ตามเอกสารประกวดราคา จำนวน ๑ ตัว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอในใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุ รายการที่ ๒๒ เป็นปลีกอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว แต่กลับส่งแค่ตาล็อกและพัสดุดังกล่าวเป็นฝาครอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ซึ่งผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารทางเทคนิค จึงไม่พิจารณาราคา ส่วนบริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด ยื่นเอกสารหลักฐาน พร้อมแค็ตตาล็อกและตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ และส่งพัสดุดังกล่าวภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เพื่อใช้ในการตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ ข้อ ๔.๕ ทุกประการ ส่วนผู้เสนอราคาอีก ๓ ราย ไม่ส่งพัสดุดังกล่าวภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ซึ่งเป็นสาระสำคัญ จึงไม่พิจารณาราคา หลังจากนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเสนอราคาทางด้านเทคนิคในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง และเสนออนุมัติรับราคาของบริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด ผู้เสนอราคารายที่ ๔ ซึ่งเสนอราคา ถูกต้องและต่ำสุด เป็นจำนวนราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคาตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ข ๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ข.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศให้บริษัท บางกอกโพลีเมอร์ จำกัด ผู้เสนอราคารายที่ ๔ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคา พร้อมระบุเงื่อนไขการอุทธรณ์คัดค้านผลการพิจารณาดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาทราบทุกราย ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือที่ TVT ๒๐๐๒-๑๗๐๘๑๖-๐๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คัดค้านการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาและทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการละเอียดในรายการที่ ๑๗ ถึงรายการที่ ๒๒



/โดยมีหนังสือ...

โดยมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคา ทบทวนและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ของวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่อ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหนังสือ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชี้แจงว่า สำหรับพัสดุที่ไม่มีแบบรูปรายการกำหนดที่ชัดเจนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการใช้งานและคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการรับแรงดัน ขนาดความต้องการในการส่งหรือปิดกั้นการไหลของน้ำ ส่วนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เสนอความเห็นว่าการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปของรายการที่ ๒๒ ไม่ชัดเจน เนื่องจากประกาศประกวดราคาไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่กำหนดแบบรูป ขนาด วัตถุประสงค์การใช้งาน และคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็น และการกำหนดวันส่งมอบตัวอย่างไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงอาจทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เสนอราคาแต่ละราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงเสนอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่า ประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการละเอียดไม่ชัดเจน และกำหนดวันส่งมอบไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายมีความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่โปร่งใสเป็นธรรม จึงมีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การพิจารณาและการมีคำสั่งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ ๑. วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๒. เพิกถอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่พิจารณาผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ใหม่อีกครั้ง ๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/และผู้ถูกฟ้องคดี...

และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒,๘๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วยกับ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

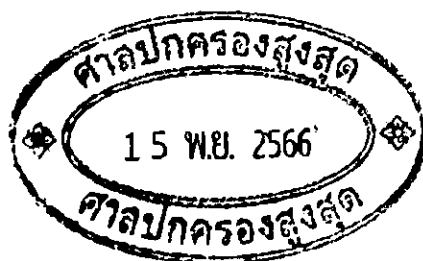
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนธ์ องค์กรมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุดตัวอย่าง เค็ดตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคา วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียด แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัด ผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก วรรคสาม กำหนดว่า ในการพิจารณา คณะกรรมการ อาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ (๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคา que ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด... ข้อ ๕๓ กำหนดว่า หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับ ผู้เสนอราคารายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญในรายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ



/ทางอิเล็กทรอนิกส์...

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ กำหนดว่า นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้นๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ข้อ ๓๗ กำหนดว่า เมื่อถึงกำหนดวันรับข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการ ดังนี้ (๑) การรับเอกสารเสนอราคา ให้ดำเนินการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้เสนอราคานำพัสดุนำมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบ ให้คณะกรรมการดำเนินการรับพัสดุ หรือรับฟังการชี้แจง หรือทดสอบพัสดุตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดทำบันทึกการนำพัสดุนำมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง... (๕) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุดังกล่าว (ถ้ามี) ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการได้กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้เสนอราคารายนั้นและบันทึกในรายงานไว้ด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้เสนอราคารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป (๖) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ที่ตรวจสอบตาม (๕) และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แล้ว เสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณี... ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓๗



/แล้วเสร็จ...

แล้วเสร็จให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์ของส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ข.๕/๒๕๖๐ ตามประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดให้ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อ ๓.๒ ส่วนที่ ๒ กำหนดให้อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) แค็ตตาล็อกหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔... ข้อ ๔.๔ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อกหรือแบบรูปรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยึดไว้เป็นเอกสาร ของทางราชการ ข้อ ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งพัสดุตัวอย่างที่เสนอ จำนวน ๑ ท่อน/ชุด/ตัว โดยลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวน เอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ ประกอบการพิจารณาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา งานพัสดุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกำหนดให้ส่งรายการพัสดุตัวอย่าง ดังนี้... ลำดับที่ ๕ ท่อสั้นหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และ แป้นเกลียว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕... ลำดับที่ ๙ ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร... ข้อ ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิ ในการพิจารณา ข้อ ๖.๒ กำหนดว่า หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณา ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจาก เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาว่าจะเป็นอย่างอื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ข้อ ๖.๓ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้... (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น



/ข้อ ๖.๕ ...

ข้อ ๖.๕ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะ รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณา จัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้... ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ข้อ ๔ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ ๔.๑ รายการพัสดุและจำนวนพัสดุที่จะซื้อ ลำดับที่ ๑๗ ท่อสั่นหน้างาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และแป้นเกลียว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ลำดับที่ ๒๒ ปลีกชุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ข้อ ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดुरายการใด ที่กรมชลประทานกำหนด Spec. ไว้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนั้น รายการใดที่ระบุให้ต้องมี มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ หรือมีมาตรฐาน (มอก.) ที่ดีกว่าหรือสูงกว่า และต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องปราศจากสนิม รอยตำหนิ รอยปริแตกร้าว และข้อเสียหายอื่น

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานระบบปรับปรุงระบบ ท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาซื้อ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณและกำหนด ราคากลางจำนวน ๓๒,๕๑๒,๒๒๒.๔๗ บาท โดยก่อนมีประกาศประกวดราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสาร ประกวดราคาดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ พร้อมรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขที่ EB สปข.๓/ช.๕/๒๕๖๐ จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจเสนอแนะ วิจารณ์ หรือให้ความเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ครั้งแรก เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เผยแพร่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ เผยแพร่ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะในเอกสารประกวดราคา พัสดुरายการที่ ๑๗ คือ ท่อสั่นหน้างาน PVC



/ขนาดเส้น...

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ และรายการที่ ๒๒ ปลั๊กอุดท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ เนื่องจากเห็นว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุรายการทั้งสองดังกล่าวไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงมาตรฐานดังกล่าวในการผลิตและอาจเกิดความสูญเสียกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ ลงวันที่ ๑๓ และลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามลำดับ คัดค้านการกำหนดรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในเอกสารประกวดราคาสำหรับพัสดุทั้งสองรายการในแต่ละครั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาครั้งแรก และที่ปรับปรุงครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ อีกทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงคุณลักษณะเฉพาะพร้อมแบบพิมพ์เขียวของรายการทั้งสองดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับรายการที่ ๑๗ โดยเปลี่ยนเป็นท่อส้นหน้าจาน PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมปะเก็นยาง สลักเกลียว และแป้นเกลียว และรายการที่ ๒๒ เปลี่ยนเป็นท่อส้นปลายบานหน้าจาน และหน้าตาบอดเหล็ก ขนาดและมิติของหัวต่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยาเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๗-๒๕๓๒ รวมถึงเสนอเพิ่มเติมในส่วนของรายการที่ ๑๙ ถึงรายการที่ ๒๑ ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคา ปรับปรุงเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๓ แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับพัสดุรายการที่ ๑๗ และรายการที่ ๒๒ โดยตัดถ้อยคำในส่วนที่กำหนดว่า ผลิตเป็นไปตาม มอก. ๑๑๓๑-๒๕๓๕ ออกและเผยแพร่เป็นครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ ปรากฏว่าไม่มีผู้คัดค้านร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์กรมชลประทาน กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ฟ้องคดีซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว และยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งเมื่อครบกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา มีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอและเสนอราคา ที่ผ่านคุณสมบัติทางเอกสารและหลักฐานต่างๆ จำนวน ๕ ราย ได้แก่ (๑) ผู้ฟ้องคดี (๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานาจเจริญ กรู๊ป (๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย (๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๖๐๗ คอนสตรัคชั่น และ (๕) บริษัท บางกอกโพลูลย์ไฟฟ์ จำกัด โดยผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอและกำหนดส่งมอบรายการตามเอกสารใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุ



/เลขที่ EB...

เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ภายใน ๓๐ วัน และเสนอราคาเป็นเงิน ๑๘,๗๕๙,๒๕๕.๖๔ บาท ส่วนบริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด ยื่นข้อเสนอและกำหนดส่งมอบรายการภายใน ๓๐ วัน และเสนอราคาเป็นเงิน ๑๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อถึงกำหนดส่งพัสดุตัวอย่าง ตามเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้ส่งมอบพัสดุตัวอย่างเพียงจำนวน ๒ ราย คือ ผู้ฟ้องคดีและบริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาและเทคนิค พร้อมตรวจสอบ รายละเอียดตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค็ตตาล็อก และตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ทุกอย่างครบถ้วน โดยใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุ รายการที่ ๒๒ ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอเป็น ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว แต่กลับส่งแค็ตตาล็อกและพัสดุตัวอย่าง เป็นฝาครอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่า ไม่ถูกต้องตามประกาศและเอกสาร ประกวดราคาข้อ ๔.๕ รายการพัสดุตัวอย่าง ลำดับที่ ๙ ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รายการที่ ๒๒ จำนวน ๑ ตัว ซึ่งผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารทางเทคนิค คณะกรรมการจึงไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่าน คุณสมบัติเสนอราคาทางด้านเทคนิคเพียง ๑ ราย คือ บริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด ซึ่งเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๑๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท จึงประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ เสนอราคาทางด้านเทคนิคในระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาจึงเสนออนุมัติรับราคาของบริษัทดังกล่าวซึ่งเสนอราคาถูกต้องและต่ำสุด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคาตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ข ๑๓๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีประกาศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนธ์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศให้บริษัท บางกอกไพบูลย์ไฟฟ์ จำกัด ผู้เสนอราคารายที่ ๔ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งผลผู้ชนะ การประกวดราคา พร้อมระบุเงื่อนไขการอุทธรณ์คัดค้านผลการพิจารณาดังกล่าวให้แก่ ผู้เสนอราคาทราบทุกราย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ TVT ๒๐๐๒-๑๗๐๘๑๖-๐๑ ลงวันที่ ๑๖



/สิงหาคม...

สิงหาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์คัดค้านการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงเสนอยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่า ประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและแบบรูปรายการละเอียดไม่ชัดเจนและกำหนดวันส่งมอบไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายมีความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่โปร่งใสเป็นธรรม จึงมีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วนตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เห็นว่า เมื่อถึงกำหนดส่งพัสดุตัวอย่างตามเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค็ตตาล็อกและตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ทุกอย่างครบถ้วน โดยใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดुरายการที่ ๒๒ ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอเป็น ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว แต่กลับส่งแค็ตตาล็อกและพัสดุตัวอย่างเป็น ฝาครอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่า ไม่ถูกต้องตามประกาศและเอกสารประกวดราคาข้อ ๔.๕ รายการพัสดุตัวอย่าง ลำดับที่ ๙ ปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รายการที่ ๒๒ จำนวน ๑ ตัว ซึ่งผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นเอกสารทางเทคนิค คณะกรรมการจึงไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอเป็นปลั๊กอุดปลายท่อส่งน้ำ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว แต่กลับส่งแค็ตตาล็อกและพัสดุตัวอย่างเป็น ฝาครอบมือ CAP PVC ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๖ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ซึ่งมีลักษณะภายนอกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวไม่ตรงตามใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุตามข้อ ๔.๕ ของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB



/สขป.๓...

สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ตามประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และข้อ ๔ และข้อ ๔.๒ ของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ประกอบกับ ข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๖ ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้น จะมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคา พัสดตัวอย่างของผู้ฟ้องคดีที่ส่งมอบให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงไม่ถูกต้อง ในขณะที่บริษัท บางกอกโพลียัมพ์ จำกัด ได้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแค็ตตาล็อกและตัวอย่างการเสนอราคาต่างๆ ครบถ้วนถูกต้อง ตามเงื่อนไขประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อดังกล่าว การที่คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี แม้จะมีราคาต่ำสุด เพราะเหตุที่ไม่ยื่น เอกสารทางเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ตามประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงชอบด้วยเช่นกัน และแม้ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีความเห็นสมควรเสนอยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่า ประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงาน ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วน ตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนด คุณสมบัติเฉพาะและแบบรูปรายการละเอียดไม่ชัดเจนและกำหนดวันส่งมอบ ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้ผู้เสนอราคา แต่ละรายมีความได้เปรียบเสียเปรียบและไม่โปร่งใสเป็นธรรม จึงมีประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงาน ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพย้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วน ตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ช.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑



/กันยายน...

กันยายน ๒๕๖๐ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ก็เป็นไปตามข้อ ๕๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นตามที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์อีก เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบส่งน้ำ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ (โครงการเร่งด่วน ตามหนังสือ ฯพณฯ กำธน สินธุวานนธ์ องค์กรมนตรี) ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB สขป.๓/ข.๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าประกาศดังกล่าวชอบด้วย กฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์แต่อย่างใด

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มป้อวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวันชัย กนกอังกูร

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๘๖/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๑.๑๐๑๐ /๒๕๖๒ ได้ทำคำพิพากษาโดยนายสมศักดิ์ ตันตเลขา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก นายสมศักดิ์ ตันตเลขา พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายวรพจน์ วิสрутพิชัย)
ประธานศาลปกครองสูงสุด